

1507546-39.2019.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... mecânico de bicicleta, tem passagem por tráfico de drogas.

Em juízo o réu Anderson disse que tem 27 anos, trabalha como pintor, servente, ferro velho, nunca foi processado. Não tem nada a ver com esse roubo de moto.

Estava junto com Adriano no bar, estavam conversando, estava tarde. Morava com ele.

A mãe dele deu-lhe uma força. Na metade do caminho apareceu um conhecido dele, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507546-39.2019.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507546-39.2019.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2333729/2019 - 01º D.P. TAUBATE, 5330320 - 01º D.P. TAUBATE, 4712/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2333729 - 01º D.P. TAUBATE, 4712/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2333729 - 01º D.P. TAUBATE, 4712/19/516 - 01º D.P. TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO FELIPE CORREA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ADRIANO FELIPE CORRÊA, qualificado nos autos às fls. 08, e ANDERSON RODOLFO ANTUNES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos às fls. 43, foram denunciados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, sob a acusação de que, na madrugada de 02 de novembro de 2019, por volta das 03h00m, portanto durante o período de repouso noturno, na Rua Coronel Augusto Monteiro, defronte o estabelecimento comercial denominado Boteco do Silão, Centro, nesta cidade e comarca, agindo em concurso - tanto na ideação como na execução - com outras duas pessoas não identificadas e somente mencionadas pelos prenomes Ruan e Lucas, subtraíram, para eles, em detrimento de Eduardo César do Nascimento (fls. 11), a motocicleta Honda CG 150 Titan, preta, ano 2006/2007, placas DUY-9525 (sem avaliação nos autos).

Consta na denúncia que, adrede ajustados e mancomunados, os réus e seus comparsas não identificados, aproveitando-se do lóbrego noturno, da solitude e quietude proporcionadas pelo adiantado do horário, deliberaram perpetrar o ilícito assenhoreamento ao avistarem a motocicleta estacionada no referido local.

É da exordial que, para tanto, todos eles apossaram-se do veículo acima citado e, mediante conduta comum e esforço mútuo para a remoção do bem alheio do lugar em que se encontrava, passaram a empurrar a motocicleta para levá-la com eles a local

seguro, sendo o veículo, entretanto, apreendido ulteriormente na posse deles, mas por mera casualidade, por agentes policiais em patrulhamento de rotina em outro ponto da urbe (na Rua Brasilina Moreira dos Santos), quando surpreenderam os réus e seus cúmplices empurrando a motocicleta pela via pública, ocasião em que os dois asseclas não identificados evadiram-se juntamente com o réu Anderson, posteriormente identificado, sendo o réu Adriano abordado para averiguação. Antes do oferecimento da denúncia, foi firmado entre acusação e o réu Adriano um acordo de não persecução penal, homologado em 18 de maio de 2021 (fls. 141/143), todavia, ante ao descumprimento das cláusulas (fls. 153), houve a rescisão do benefício em 23 de novembro de 2021 (fls. 164), prosseguindo-se o feito. A denúncia (fls. 168/169) foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 173/174). Os réus foram pessoalmente citados (Adriano às fls. 191/192 e Anderson às fls. 193/194) e apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Anderson às fls. 198 e Adriano à fls. 209). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição por insuficiência de provas. Subtração não testemunhada e negada pelos réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal não merece acolhimento.

Autos instruídos pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06) e pelos autos de entrega (fls. 07 e 44).

Em juízo o réu Adriano disse que tem 24 anos, é mecânico de bicicleta, tem passagem por tráfico de drogas.

Em juízo o réu Anderson disse que tem 27 anos, trabalha como pintor, servente, ferro velho, nunca foi processado. Não tem nada a ver com esse roubo de moto. Estava junto com Adriano no bar, estavam conversando, estava tarde. Morava com ele. A mãe dele deu-lhe uma força. Na metade do caminho apareceu um conhecido dele, empurrando uma moto. Perguntou e ele disse que tinha acabado a gasolina. Foi acompanhando eles. Achou estranho. Ficaram conversando, mas foi embora. Depois viu que sua tia estava desesperado, dizendo que Adriano foi preso e que seu RG estava com ele. Adriano estava de bicicleta, não tinha nem como fazer esse tipo de coisa. Não se lembra de ter perdido seu RG, estava embriagado. Era um conhecido de vista. Via ele passar. Não sabe o nome dele.

A vítima Eduardo, ouvido somente em solo policial (fls. 11), declarou que "O declarante é proprietário do veículo marca Honda CG 150 TITAN KS, de cor preta, de placa 'DUY-9525/Taubaté'; Que, na noite de ontem o declarante pegou a motocicleta e foi até uma rua próxima ao Boteco do Silão onde a deixou estacionada, pois iria até o bar encontrar com alguns amigos; Que, se ausentou por cerca de uma hora e meia ou duas horas e quando voltou percebeu que a moto havia sido furtada; que, passou uma viatura no local e comunicou a eles o furto; Que, quando se dirigia para registrar ocorrência, recebeu uma ligação da Polícia Militar comunicando o encontro de sua motocicleta; Que, se encontrou os com PMS na Praça Santa Terezinha e de lá vieram para esta Unidade Policial; Que, reconhece a motocicleta em questão, inclusive está de posse do documento e da chave dela. Que, não sabe dizer que o indivíduo que está nesta Delegacia de Polícia é o autor do furto, pois não presenciou o fato." (sic).

Não foi ouvido em juízo em razão da desistência da acusação (fls. 238), devidamente homologada (fls. 239).

As testemunhas Anilton e Jonathan, Policiais Militares, na delegacia (fls. 09/10), declararam que "na madrugada de hoje um popular parou com o veículo na base da 5a Cia e avultou que teria visto quatro indivíduos empurrando uma motocicleta, Honda CG 150 Titan KS, de cor preta, pela rua do campo de futebol ali existente; Que, saíram em diligências e ao passarem pelo beco da Rua Brasilina Moreira dos Santos, visualizaram a motocicleta e quatro indivíduos em volta dela, sendo certo que todos correram e abandonaram a moto no local. Que, no local um dos envolvidos deixou cair o RG em nome de Anderson Rodolfo Antundes do Nascimento . No encalço conseguiram

alcançar o investigado Adriano Felipe Correa que estava junto com os demais indivíduos; Que, ao procederem a pesquisa da placa no veículo Honda CG 150 Titan KS, pela prodesp nada foi encontrado, mas enquanto pediam a pesquisa, uma viatura entrou em contato e avultou que um indivíduo havia passado o alerta do furto da mencionada moto. Que, foi feito contato com a vítima e por ela foi dito que a sua motocicleta tinha sido deixada estacionada próximo ao Boteco do Silão e que no tempo que se ausentou ela foi furtada; Que, conduziram as partes para esta Unidade Policial para a lavratura da ocorrência." (sic).

Em juízo o policial militar Anilton disse que não se recorda dos fatos.

Em juízo o policial militar Jonathan disse que lembra-se muito pouco dos fatos.

Moto produto de furto, estavam empurrando. Não se recorda o que eles disseram. Não se lembra se tentaram fugir. Não se lembra de terem apreendido um R.G. Não se lembra de ter feito contato com a vítima. Acha que foi informado na rede.

Como se vê, sob o crivo do contraditório não foram colhidas provas que demonstrem a prática do crime pelos réus.

Os indícios de autoria não foram devidamente corroborados em juízo, como reconheceu o titular da ação penal.

Impõe-se, portanto, diante da fragilidade probatória, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Como é cediço, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e conseqüências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, cabendo lembrar memorável pronunciamento de MALATESTA, segundo qual "o direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqüilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançai na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranqüilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será a defensora do direito, e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil" (in "Lógica das Provas", Ed. Saraiva, págs. 14/15).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para ABSOLVER, da imputação de prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, os réus, ADRIANO FELIPE CORRÊA, filho de Francisco Donizete Corrêa e Ângela Aparecida Corrêa, RG n.º 52.206.706, nascido aos 19 de outubro de 1994, natural de Taubaté/SP e ANDERSON RODOLFO ANTUNES DO NASCIMENTO, filho de Valdemir Rodolfo do Nascimento e Cintia Cristina Lisboa Antunes, RGs n.º 59.573.518 e 71.883.010, nascido aos 10 de dezembro de 1997, natural de Taubaté/SP, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Nada a deliberar sobre objetos, pois já foram devidamente devolvidos (fls. 07 e 44).

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo. Taubaté, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA